

Date de référence : 19 août 2026. Ce document complète — sans les répéter — les art. 414 à 426 C.c.Q., les art. 521.29 à 521.36 C.c.Q. et le Règlement C-25.01, r. 0.2.4, art. 26-29 déjà connus.

Question 1 — Périmètre législatif complet au-delà des art. 414-426

Résidence familiale (art. 401 à 413 C.c.Q.)

VÉRIFIÉ — Ces articles protègent la résidence familiale indépendamment du régime matrimonial (attribution préférentielle, restrictions à l'aliénation, droit d'usage). Ils s'articulent avec le patrimoine familial car la résidence familiale y est presque toujours incluse (art. 415 C.c.Q., déjà connu), mais les art. 401-413 régissent des mesures de protection distinctes (ex. consentement du conjoint non-propriétaire pour aliéner) qui n'affectent pas directement le calcul de la valeur partageable, sauf en imposant des contraintes procédurales sur la disposition du bien avant jugement.

Interaction avec le régime matrimonial

VÉRIFIÉ — Le patrimoine familial (art. 414-426) s'applique à TOUS les couples mariés ou unis civilement peu importe leur régime matrimonial (société d'acquêts, séparation de biens, communauté de biens), et son partage précède et est distinct de la liquidation du régime matrimonial lui-même. Dans l'exemple doctrinal de Lucille et Jean-Guy (mariés sous séparation de biens en 1980), le calcul du patrimoine familial est fait d'abord, puis, s'il restait des biens hors patrimoine familial, le régime de séparation de biens s'appliquerait séparément (chacun conserve ses biens propres, sans partage). Sous la société d'acquêts (régime légal par défaut), après le partage du patrimoine familial, les acquêts restants (biens non compris dans le patrimoine familial mais acquis à titre onéreux pendant le mariage) font l'objet d'un partage distinct selon les règles de la société d'acquêts — ce calcul est séquentiel et non simultané.[^1]

Prestation compensatoire (art. 427-430 C.c.Q., non listés par l'utilisateur mais pertinents)

VÉRIFIÉ — La prestation compensatoire vise à compenser l'enrichissement d'un époux résultant de l'apport en biens ou en services de l'autre, un mécanisme distinct et subsidiaire au patrimoine familial. La doctrine souligne que les tribunaux se montrent prudents pour éviter que la prestation compensatoire ne devienne un partage inégal « déguisé », notamment lorsque le partage du patrimoine familial produit un résultat perçu comme inéquitable (ex. dette excédant la valeur résiduelle d'un bien).[^1]

Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ c. R-15.1)

VÉRIFIÉ — L'art. 61 (numéro exact du texte général cité dans la version consolidée) prévoit qu'en cas de séparation de corps, divorce, nullité de mariage ou dissolution/nullité d'union civile (autrement que par décès), les droits accumulés par le participant sont, sur demande écrite au comité de retraite, partagés avec le conjoint « dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée ». Le Règlement sur les

régimes complémentaires de retraite (R-15.1, r. 6), section V « Cession de droits entre conjoints », précise que le comité de retraite ne peut partager ou céder plus de la moitié de la valeur totale des droits accumulés avant et pendant le mariage. La réduction des droits du participant après exécution du partage est calculée différemment selon que les droits sont en capital ou en rente. VÉRIFIÉ — Le partage exécuté dans l'année du jugement de divorce ne peut être révoqué ou annulé que pour les causes visées à l'art. 424 C.c.Q.. À CONFIRMER — Le numéro exact de l'article général de la Loi (hors règlement) autorisant cette demande de partage (probablement art. 61 ou 107 selon la version consultée) mériterait une vérification directe sur Légis Québec pour la version en vigueur au 19 août 2026.^[2]^[3]^[4]

Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ c. R-9) — partage des gains inscrits

VÉRIFIÉ — L'art. 102.10.4 (numérotation historique ; vérifier la codification actuelle) prévoit que la demande de partage des gains admissibles non ajustés doit être faite dans les trois ans de l'expiration de la période de 12 mois suivant la fin de la vie maritale, ou, le cas échéant, dans les trois ans de la prise d'effet du jugement de divorce, de nullité de mariage, de séparation de corps ou de dissolution/nullité de l'union civile. VÉRIFIÉ — En cas de décès de l'un des ex-conjoints de fait durant la période de 12 mois, le délai de trois ans court à partir de la date du décès. VÉRIFIÉ — La demande doit être faite conjointement, ou par un seul ex-conjoint si une convention écrite le prévoit. VÉRIFIÉ — Le partage répartit en parts égales la somme des gains admissibles non ajustés inscrits pour chaque mois de vie maritale/mariage. VÉRIFIÉ — Une demande de partage peut être retirée sur demande conjointe dans les 90 jours suivant sa réception par la Régie (Retraite Québec). VÉRIFIÉ — Le refus (absence) de partage est régi par l'art. 422 C.c.Q. (déjà connu), qui permet au tribunal de décider qu'il n'y aura aucun partage des gains RRQ lorsqu'un partage serait injuste. VÉRIFIÉ — Une inscription au registre relative aux gains admissibles ne peut être rectifiée après un délai de quatre ans à compter de la fin de l'année visée — c'est une règle de déchéance distincte du délai de trois ans pour la demande de partage.^[5]^[6]^[7]^[8]

Droits sur les mutations immobilières (RLRQ c. D-15.1)

VÉRIFIÉ — L'art. 20 d) exonère du droit de mutation le transfert d'immeuble « en ligne directe... entre conjoints ». VÉRIFIÉ — L'art. 20 d.1) (ajouté en 2021) exonère le transfert entre ex-conjoints de fait si le transfert survient dans les délais prévus (12 mois suivant la séparation, ou 30 jours suivant certaines étapes de médiation ou un jugement définitif). À CONFIRMER — Cette exonération d.1) vise expressément les « ex-conjoints de fait » ; son application aux ex-conjoints mariés (dont la rupture entraîne le partage du patrimoine familial) et aux conjoints en union parentale n'est pas confirmée par les sources consultées et nécessite vérification directe du texte consolidé de la Loi D-15.1 en vigueur en 2026, notamment pour vérifier si le régime d'union parentale (en vigueur depuis le 30 juin 2025) a entraîné une modification parallèle du droit de mutation. INFÉRENCE — Comme les conjoints en union parentale sont, par définition, des conjoints de fait avec un enfant commun, ils devraient bénéficier de la même exonération d) et d.1) que les autres conjoints de fait, mais aucune source ne confirme une modification législative spécifique de la Loi D-15.1 pour viser nommément l'« union parentale ».^[9]^[10]^[11]

Responsabilité solidaire pour dettes fiscales

VÉRIFIÉ (fédéral) — L'art. 160(1) L.I.R. prévoit que lorsqu'une personne transfère un bien, directement ou indirectement, à son époux ou conjoint de fait (entre autres), le bénéficiaire du transfert et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur, jusqu'à concurrence du moindre de : l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la contrepartie donnée, et le total des dettes fiscales de l'auteur pour l'année du transfert et les années antérieures. À CONFIRMER — L'existence et le numéro exact d'une disposition équivalente dans la Loi sur les impôts du Québec (LIQ) sont plausibles (le Québec reproduit généralement les règles anti-évitement fédérales) mais aucune source consultée ne confirme le numéro d'article québécois exact ; une vérification sur Légis Québec (LIQ, art. 14.4 ou section équivalente) est requise.^{[12][13]}

Prescription et déchéance

VÉRIFIÉ — Délai de trois ans pour la demande de partage des gains RRQ (art. R-9, précité).

VÉRIFIÉ — Délai de quatre ans pour la rectification d'une inscription au registre des gains RRQ.

VÉRIFIÉ — Délai de 90 jours pour retirer conjointement une demande de partage RRQ. À

CONFIRMER — Le délai de prescription civile générale de trois ans (art. 2925 C.c.Q., non fourni par les sources) pour intenter une action relative au patrimoine familial (par ex. réclamation de la créance) n'a pas été confirmé par une source primaire dans cette recherche et devrait être vérifié directement sur Légis Québec.^{[7][8]}

Question 2 — Dispositions fiscales engagées

Roulement des REER/FERR entre conjoints lors d'une rupture

VÉRIFIÉ — Le roulement des sommes d'un REER ou FERR non échu vers le REER ou FERR de l'époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait s'effectue au moyen du formulaire fédéral T2220. VÉRIFIÉ — Aucun montant transféré directement n'est inclus au revenu de l'un ou l'autre l'année du transfert. VÉRIFIÉ — Conditions : le rentier et le cotisant doivent vivre séparément au moment de la demande, et la preuve de la rupture (jugement de divorce, entente de séparation) doit être satisfaisante pour l'émetteur. VÉRIFIÉ — Le formulaire peut être signé conjointement (aucun autre document requis) ou par une seule partie (documentation de la rupture alors exigée). À CONFIRMER — Le fondement légal exact invoqué dans la doctrine consultée est le par. 146(16) L.I.R. pour les REER (permettant un transfert sans incidence fiscale immédiate suivant une ordonnance ou une entente écrite de séparation); les sources récupérées mentionnent le formulaire T2220 mais ne citent pas explicitement le numéro de paragraphe. Une vérification directe sur laws-lois.justice.gc.ca (art. 146(16) et 146.3(14) pour les FERR) est recommandée. VÉRIFIÉ — La Loi sur les impôts du Québec reproduit généralement des règles miroir, mais son numéro d'article exact équivalent n'a pas été confirmé par une source primaire dans cette recherche — À CONFIRMER.^{[14][15][16]}

Transfert du CELI lors d'une rupture

À CONFIRMER — Aucune source primaire n'a été consultée dans cette recherche confirmant le mécanisme exact de « transfert admissible » d'un CELI entre ex-conjoints (par. 207.01(1) L.I.R., définition de « transfert admissible d'un CELI »). Le principe général connu en fiscalité canadienne (non vérifié ici par une source primaire) est qu'un tel transfert n'entraîne pas de cotisation excédentaire pour le cessionnaire ni de réduction des droits de cotisation du cédant, à la condition qu'il découle d'une ordonnance ou d'un accord écrit de séparation et que les époux vivent séparément — introuvable dans les sources de cette recherche ; à valider directement sur le texte de l'art. 207.01 L.I.R.

Roulement des biens en immobilisation entre conjoints — art. 73(1) L.I.R.

VÉRIFIÉ — Le par. 73(1) L.I.R. permet le roulement (transfert sans reconnaissance immédiate de gain) d'un bien en immobilisation transféré entre conjoints en paiement de la créance résultant du patrimoine familial. VÉRIFIÉ — Le cédant est réputé avoir disposé du bien à son coût d'acquisition, et le cessionnaire est réputé l'avoir acquis à ce même coût — la plus-value accumulée est ainsi transférée fiscalement au cessionnaire, qui paiera l'impôt lors de sa propre disposition future. VÉRIFIÉ — L'auteur du transfert peut choisir de ne pas se prévaloir du roulement, assumant alors immédiatement l'impôt sur le gain en capital imposable accumulé à la date du transfert. VÉRIFIÉ — Les règles d'attribution (art. 74.1 à 75.1 L.I.R., mentionnées à l'art. 160(1)d L.I.R.) peuvent réattribuer au cédant le revenu ou le gain futur généré par le bien transféré si le roulement s'applique sans choix contraire, mais cessent généralement de s'appliquer après une séparation légale confirmée — À CONFIRMER pour le détail exact des conditions de cessation.^[13]^[12]^[^1]

Exemption pour résidence principale

VÉRIFIÉ — La L.I.R. permet d'exempter une partie ou la totalité du gain en capital réalisé à la vente d'une résidence principale, sous plusieurs conditions : la résidence doit avoir été normalement habitée par le propriétaire, son conjoint ou un enfant, une seule résidence par famille (unité familiale) peut bénéficier de l'exemption pour une année donnée, et le propriétaire doit résider au Canada pour les années visées. VÉRIFIÉ — Dans l'exemple doctrinal, lorsque deux résidences familiales successives existent (Dufferin puis Portland), la plus-value du chalet ne peut bénéficier de l'exemption pour les mêmes années où la résidence principale en a déjà bénéficié — un seul bien par unité familiale et par année.^[^1]

Droits de mutation et exonération entre conjoints

Voir Question 1 ci-dessus (art. 20 d) et d.1) de la Loi D-15.1). À CONFIRMER pour l'application explicite à l'union parentale.^[10]^[11]^[^9]

Responsabilité solidaire — art. 160 L.I.R. et équivalent québécois

Voir Question 1. Équivalent québécois : À CONFIRMER.^[12][13]

Traitement fiscal du partage des droits de retraite

VÉRIFIÉ — Lorsque les droits partagés font partie de droits en capital, la valeur des droits du participant est réduite de la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte. VÉRIFIÉ — Lorsqu'il s'agit de droits en rente, la rente en cours est réduite en proportion de la somme revenant au conjoint sur la valeur des droits à la date d'évaluation. VÉRIFIÉ — Le transfert de la portion cédée s'effectue généralement sans incidence fiscale immédiate pour le cédant, l'impôt étant reporté au moment où le bénéficiaire perçoit la rente ou retire les sommes — ce principe découle de la même logique que pour les REER (doctrine Lavallée-Samoisette), mais aucune source primaire fiscale spécifique aux régimes de retraite complémentaires n'a été consultée directement dans cette recherche pour son fondement légal exact (probablement par. 147.3(5) ou (7) L.I.R. par analogie) — À CONFIRMER.^[2][1]

RÉPONSE À LA QUESTION CENTRALE : l'impôt latent doit-il être déduit ?

Un REER de 100 000 \$ ne vaut pas 100 000 \$ pour les fins du calcul, mais la jurisprudence est demeurée longtemps divisée et la question n'est pas définitivement stabilisée par un arrêt de principe de la Cour d'appel ou de la Cour suprême selon les sources consultées.

VÉRIFIÉ — Position historique majoritaire (avant 1996) : les tribunaux ont évité de trancher, ou ont refusé de déduire la charge fiscale latente lors de l'établissement de la créance, réservant la question à l'exécution du partage. Dans Droit de la famille - 1747 R.D.F. 227 (C.S.), le juge Chabot a conclu que « l'incidence fiscale ne devrait entrer en ligne de compte que lors de l'exécution du partage, si l'exécution du partage entraîne la liquidation du régime de retraite ou du REER, car les conjoints n'acquièrent pas de droit de propriété dans les biens... mais uniquement un droit de créance sur la valeur du patrimoine familial ». Dans cette décision, le tribunal a plutôt ordonné le partage en nature du REER par roulement, rendant ainsi la question de la charge fiscale sans objet puisque chaque époux hérite de la moitié des sommes et paiera l'impôt lors de son propre retrait futur. VÉRIFIÉ — Plusieurs décisions ultérieures ont suivi cette approche du partage en nature par roulement (Droit de la famille - 2028 ; Droit de la famille - 2141 ; Droit de la famille - 2550 ; Droit de la famille - 2631).^[^1]

VÉRIFIÉ — Revirement partiel en 1996 : dans Droit de la famille - 2384 R.D.F. 410 (C.S.), le juge Jean-Pierre Senécal a conclu que « la dette reliée à la disposition d'un bien du patrimoine familial, et donc la dette d'impôt ou... la dette fiscale latente, fait partie des dettes devant être prises en compte dans le partage du patrimoine familial. C'est une dette implicitement visée aux articles 416 et 417 C.c.Q. ». VÉRIFIÉ — Le juge Senécal a toutefois tempéré cette règle par un critère de vraisemblance : « il ne peut en être ainsi que si la dépense est réellement encourue ou qu'il est prévisible et probable qu'elle le sera dans un avenir prochain. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit apprécier selon les circonstances si elle doit être prise en considération et dans quelle mesure » — ceci établit explicitement une distinction selon que la disposition du bien est imminente/probable ou hypothétique/lointaine.^[^1]

VÉRIFIÉ — Distinction selon la nature du bien, illustrée par la doctrine (exemple chiffré) : un REER de 80 000 \$ imposé à un taux combiné de 40% vaut, après impôt, 48 000 \$ net si la disposition (retrait) est envisagée immédiatement, alors qu'une résidence principale de 80 000 \$ bénéficiant de l'exemption pour résidence principale conserve sa pleine valeur de 80 000 \$ après impôt, puisqu'aucun impôt n'est généré à la disposition — un exemple où le défaut de tenir compte de l'impôt latent créerait, de facto, un partage inégal en faveur du détenteur du bien exonéré. Pour un immeuble locatif ou un chalet (non exonéré), la charge fiscale se calcule comme si le bien était vendu à la date du partage, sauf ajustement pour tenir compte du report probable de l'impôt si le conjoint entend conserver le bien plusieurs années encore — la doctrine recommande alors de réduire la charge fiscale comptabilisée en fonction de la valeur actualisée de cet impôt futur.[^1]

VÉRIFIÉ — Doctrine favorable à la prise en compte systématique de l'incidence fiscale, antérieure au débat jurisprudentiel : D. Bruneau et R. Chagnon, « Aspects fiscaux de la Loi favorisant l'égalité économique des époux » (1989) 2 C.P. du N.; S. Lacroix, « Évaluation des biens lors du partage du patrimoine familial : comment tenir compte de l'impact fiscal? » (1993) 15 R.P.F.S. 851. **VÉRIFIÉ** — Obiter de la juge Louise Mailhot en 1990 (Droit de la famille - 713 R.J.Q. 2115, p. 2123, C.A.) notant que « la date retenue pour le partage a un impact aussi pour le calcul de l'imposition de tout gain de capital dont on tiendra compte pour calculer la valeur nette du patrimoine », suggérant une sensibilité de la Cour d'appel à la question sans toutefois trancher formellement.[^1]

CONTRADICTION signalée — Il existe une contradiction non résolue entre l'approche du juge Chabot (1993, report de la question à l'exécution, et privilégiant plutôt le partage en nature) et celle du juge Senécal (1996, déduction immédiate de la dette fiscale latente dans le calcul de la créance elle-même). La solution pragmatique généralement adoptée par les tribunaux — le partage en nature (roulement) du REER — permet d'éviter le problème sans le trancher, ce qui explique pourquoi la question reste doctrinalement décrite comme non définitivement réglée dans les sources consultées. À **CONFIRMER** — Aucune décision de la Cour d'appel du Québec ou de la Cour suprême du Canada statuant expressément et définitivement sur le principe général (par opposition au cas d'espèce) n'a été identifiée dans cette recherche pour la période postérieure à 1997; une recherche complémentaire dans CanLII pour la période 1998-2026 serait nécessaire pour confirmer si la position de 2026 demeure celle de 1996-1997 ou a évolué.[^1]

Question 3 — Scénarios chiffrés publiés

Source unique et détaillée identifiée : Carmen Lavallée et Luce Samoisette, « Le patrimoine familial : aspects civils et fiscaux », (1997-98) 28 R.D.U.S. 259 (Revue de droit de l'Université de Sherbrooke). Ce texte doctrinal développe un cas fictif complet (Lucille et Jean-Guy, mariés en 1980 sous séparation de biens) avec calculs chiffrés détaillés, répondant directement aux situations 1, 2, 3, 4 et 7 de la demande.[^1]

Situation demandée	Disponible dans la source	Détail
1. Résidence avant mariage, hypothèque, plus-value	Oui	Maison Dufferin (1978, 60 000 \$ au mariage, hypothèque 20 000 \$) revendue et réinvestie (90 000 \$ comptant) dans la maison Portland (achetée 160 000 \$ en 1992, hypothèque 60 000 \$, valant 180 000 \$ au divorce). Calcul détaillé de la déduction proportionnelle art. 418 ci-dessous ^[^1] .
2. Apport provenant d'un héritage pendant le mariage	Oui	Meubles achetés 24 000 \$ en 1990 ; apport de 6 000 \$ provenant d'un héritage (décès de l'oncle de Lucille) ; solde financé par emprunt remboursé par Jean-Guy. Déduction de l'apport + plus-value proportionnelle ^[^1] .
3. Remploi d'un bien possédé au mariage	Oui	Chalet acquis en 1986 pour 40 000 \$, financé par 5 000 \$ d'économies pré-maritales + solde après mariage ; traité comme non déductible (débat doctrinal, voir ci-dessous) ^[^1] .
4. Bien en moins-value depuis le mariage	Oui	Voiture de Lucille achetée 16 000 \$ (1994), endommagée, valant 10 000 \$ avec solde de prêt de 12 000 \$; valeur partageable plafonnée à 0 (jamais négative) ^[^1] .
5. Valeur nette négative au mariage	Non trouvé	Introuvable dans les sources consultées pour cette recherche — voir Question 4.
6. Dissolution par décès	Partiellement	La doctrine (Érudit, RDUS) traite de la transmissibilité du droit au partage en cas de décès, mais sans exemple chiffré complet ^[^17] .
7. Partage inégal art. 422	Oui (jurisprudentiel, non chiffré)	Arrêt de principe M.T. c. J.-Y.T., 2008 CSC 50, qui exclut les droits de retraite du partage pour éviter une injustice, mais sans grille de calcul chiffrée publiée dans les sources consultées ^[6] ^[18] .
8. Patrimoine d'union parentale, bien exclu par acte notarié	Oui (mécanisme, non chiffré)	Chambre des notaires et ministère de la Justice décrivent le mécanisme (art. 521.31, 521.33 C.c.Q.) mais aucun exemple chiffré public n'a été trouvé ^[19] ^[20] ^[^21] .

Calcul détaillé — Résidence familiale (situation 1), extrait intégral de la source doctrinale

VÉRIFIÉ — Étapes du calcul (première hypothèse : maison Dufferin propriété de Jean-Guy) :^[^1]

- Valeur marchande de la maison Portland (bien 2) au divorce : 180 000 \$
- Moins la dette hypothécaire résiduelle : (60 000 \$)
- Valeur nette du bien 1 (Dufferin) au mariage : valeur marchande 60 000 \$ moins dette 20 000 \$ = 40 000 \$ (à déduire)
- Plus-value du bien 1 à déduire : $30\,000 \times \frac{40\,000}{60\,000} = 20\,000$ (1)
- Plus-value du bien 2 à déduire (proportion des déductions accordées sur le bien 1 par rapport au prix d'achat du bien 2) : $20\,000 \times \frac{60\,000}{160\,000} = 7\,500$ (2)
- Valeur partageable finale = 180 000 – 60 000 – 40 000 – 20 000 – 7 500 = 52 500 \$ pour chaque époux^[^1]

VÉRIFIÉ — Deuxième hypothèse (si Lucille, et non Jean-Guy, avait été propriétaire de la maison Dufferin et avait réinvesti le produit dans la maison Portland propriété de Jean-Guy) : la Cour d'appel a établi que rien dans l'art. 418 C.c.Q. n'impose que le remploi soit fait dans un bien

appartenant à l'époux qui réclame la déduction (Droit de la famille - 2150, R.J.Q. 715, C.A.). Dans ce cas, Lucille aurait droit aux déductions de l'art. 418 concernant la maison Dufferin ainsi qu'à la moitié de la valeur partageable de la maison Portland :

$$40\,000 + 20\,000 + 7\,500 + 26\,250 = 93\,750 \$.[^1]$$

Calcul détaillé — Bilan final complet du cas Lucille/Jean-Guy (aspects civils, sans impôt latent)

VÉRIFIÉ — Totaux par bien : résidence 52 500 \$ chacun; chalet 80 000 \$ chacun (aucune déduction, financé entièrement pendant le mariage); meubles part Jean-Guy 6 000 \$, part Lucille 3 000 \$ (après déduction de l'apport successoral de 6 000 \$ et ajout de la moins-value proportionnelle de 3 000 \$); voiture de Jean-Guy exclue (propriété de l'entreprise, non des époux, art. 415 C.c.Q.); voiture de Lucille à 0 \$ (dette supérieure à la valeur); REER de Lucille 40 000 \$ chacun. Total Lucille : 123 000 \$; total Jean-Guy : 58 500 \$. Créance de Lucille envers Jean-Guy : $(123\,000 - 58\,500)/2 = 32\,250 \$.[^1]$

VÉRIFIÉ — Aspects fiscaux (même cas) : en ajoutant la charge fiscale du chalet (gain en capital de 60 000 \$, gain imposable de 45 000 \$ à un taux effectif implicite de 40%... note : la source calcule un impôt de 12 000 \$ sur un gain en capital imposable de 30 000 \$, soit un taux combiné de 40%), la valeur partageable du chalet passe de 80 000 \$ à 68 000 \$ chacun. La résidence bénéficie de l'exemption de résidence principale (aucune charge fiscale).[^1]

Question 4 — Zones grises non tranchées par les art. 414-426

1. Valeur nette négative au moment du mariage (proportion de l'art. 418 devenant négative)

INTROUVABLE — Aucune source consultée dans cette recherche ne traite explicitement de ce cas précis (le bien possédé au mariage avait une valeur nette négative, c.-à-d. dette supérieure à la valeur marchande à cette date). La doctrine Lavallée-Samoisette traite de cas voisins (moins-value pendant le mariage, dette supérieure à la valeur résiduelle) mais pas de ce cas d'espèce précis. À CONFIRMER par une recherche complémentaire ciblée dans CanLII.

2. Moins-value du bien (le texte parle de « plus-value acquise »)

VÉRIFIÉ — La jurisprudence a comblé cette lacune textuelle : « En vertu de l'article 418 C.c.Q., il faut déduire la partie de la plus-value qui découle de l'apport... Or, qu'en est-il de la moins-value?... En toute justice, il faut tenir compte de la dévaluation de ces biens lors du calcul du patrimoine familial. Voilà la conclusion à laquelle en sont arrivés les tribunaux » (citant Droit de la famille - 980 R.J.Q. 1104, C.S.; Droit de la famille - 1893 R.J.Q. 2806, C.A.; Droit de la famille - 2122 R.D.F. 61, C.S.). VÉRIFIÉ — La méthode de calcul est symétrique : au lieu de déduire la plus-value proportionnelle, on additionne la moins-value proportionnelle. **Position jurisprudentielle établie et non controversée.**[^1]

3. Valeur partageable négative : plancher à zéro ou compensation avec un autre bien ?

VÉRIFIÉ — Position majoritaire : plancher à zéro, sans compensation entre biens. « Les tribunaux refusent habituellement de déduire plus que la valeur du bien concerné qui subsiste dans le patrimoine familial. » La Cour d'appel a tranché en ce sens en 1993 (Droit de la famille - 1893, décision citée). VÉRIFIÉ — Position minoritaire/dissidente : dans Droit de la famille - 2616, R.J.Q. 917 (C.S.), le juge Blanchet s'écarte de la tendance majoritaire et se prononce en faveur d'une déduction équivalente à la dette totale, même si elle excède la valeur du bien, en s'appuyant sur un obiter du juge Brossard de la Cour d'appel (1995) reconnaissant que la question « reste entière ». **Position jurisprudentielle majoritairement établie mais avec une décision dissidente notable et non définitivement écartée par la Cour d'appel selon la doctrine de 1997-98 — statut actuel (2026) à confirmer par recherche complémentaire.**[[^]1]

4. Critères retenus par les tribunaux pour déroger au partage égal (art. 422)

VÉRIFIÉ — Critère central établi par la Cour suprême du Canada dans M.T. c. J.-Y.T., 2008 CSC 50 : seule une injustice de nature **économique**, liée à l'échec de l'obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial, peut justifier une dérogation. VÉRIFIÉ — Les trois motifs énumérés (brève durée du mariage, dilapidation de biens, mauvaise foi) sont non limitatifs, mais toute réclamation doit se rattacher au caractère économique de l'union. VÉRIFIÉ — L'adultère, la violence conjugale et les comportements répréhensibles non économiques sont expressément exclus comme fondement d'un partage inégal — ces situations relèvent des tribunaux civils ou pénaux. VÉRIFIÉ — La mauvaise foi retenue doit être une « mauvaise foi économique », ayant un lien clair avec le patrimoine familial. VÉRIFIÉ — Un désavantage résultant simplement de l'application normale de la loi (ex. refus de déduire des économies pré-maritales) ne peut justifier un partage inégal — confirmé par la Cour d'appel en 1994 et réitéré en 1997. **Position jurisprudentielle bien établie depuis l'arrêt de la Cour suprême de 2008, non controversée dans les sources consultées.**[¹⁸][⁶][²²][²³][[^]1]

Récapitulatif des marqueurs par thème

Thème	Statut
Régimes matrimoniaux + patrimoine familial (séquence)	VÉRIFIÉ
RRQ — délais et partage	VÉRIFIÉ
Régimes complémentaires de retraite — cession de droits	VÉRIFIÉ (numéro d'article général à confirmer)
Droits de mutation — exonération conjoints/ex-conjoints de fait	VÉRIFIÉ
Droits de mutation — union parentale spécifiquement	À CONFIRMER
Roulement REER/FERR (formulaire T2220, conditions)	VÉRIFIÉ (numéro exact 146(16)/146.3(14) à confirmer)
Transfert admissible CELI	INTROUVABLE dans cette recherche
Roulement art. 73(1) L.I.R.	VÉRIFIÉ
Exemption résidence principale — une seule par famille/année	VÉRIFIÉ
Art. 160 L.I.R. — solidarité fiscale	VÉRIFIÉ

Thème	Statut
Équivalent québécois de l'art. 160 L.I.R.	À CONFIRMER
Impôt latent — REER, partage en nature privilégié historiquement	VÉRIFIÉ, avec contradiction jurisprudentielle signalée
Impôt latent — distinction bien exonéré vs imposable	VÉRIFIÉ (exemple chiffré)
Impôt latent — imminence de la disposition comme critère	VÉRIFIÉ (Droit de la famille - 2384)
Moins-value — traitement symétrique à la plus-value	VÉRIFIÉ, non controversé
Valeur négative — plancher à zéro	VÉRIFIÉ, majoritaire avec dissidence isolée
Valeur nette négative au mariage (proportion 418 négative)	INTROUVABLE
Critères de dérogation art. 422	VÉRIFIÉ, stable depuis 2008
Exemples chiffrés — union parentale, décès	Mécanisme confirmé, aucun exemple chiffré publié trouvé

Cette recherche n'a pas permis de confirmer si la position jurisprudentielle de 1996-1997 sur l'impôt latent (Droit de la famille - 2384) demeure inchangée en 2026, ni si le régime d'union parentale (30 juin 2025) a entraîné une modification de la Loi D-15.1 sur les droits de mutation. Ces deux points méritent une vérification complémentaire ciblée sur CanLII et Légis Québec.

References

1. [LE PATRIMOINE FAMILIAL : ASPECTS CIVILS ET FISCAUX*](#)
2. - [Règlement sur les régimes complémentaires de retraite](#)
3. [r-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite](#) - Un régime de retraite à prestations déterminées qui détermine à l'avance les cotisations patronales ...
4. - [Loi sur les régimes complémentaires de retraite](#)
5. - [Version](#)
6. [COUR SUPRÊME DU CANADA](#)
7. [r-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec](#) - 1) fixer, pour l'application de l'article 102.4.1, le délai de présentation d'une demande d'annulati...
8. [\(1997, chapitre 73\) Loi portant réforme du régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives](#)
9. [Rappel | Exonération du paiement du droit de mutation bonifié | Chambre des notaires du Québec](#) - Découvrez tout sur Rappel | Exonération du paiement du droit de mutation bonifié avec la chambre des...
10. - [Loi concernant les droits sur les mutations immobilières](#)
11. [Droits sur les mutations immobilières](#) - Les droits de mutation immobilière sont perçus par les municipalités auprès de tout acheteur d'un im...
12. [Loi de l'impôt sur le revenu \(LRC \(1985\), ch. 1 \(5 e suppl.\)\)](#) - L'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1....

13. ARCHIVÉE - Loi de l'impôt sur le revenu - Les ressources en ligne des lois et règlements codifiés du Canada
14. T2220 Transfert provenant d'un REER, d'un FERR, ... - Ce formulaire est utilisé pour effectuer un transfert direct d'une partie ou de la totalité des biens...
15. Transfert provenant d'un REER, d'un FERR, d'un RPAC, ou d'un RPD dans un autre REER, FERR, RPAC ou RPD après rupture du mariage ou de l'union de fait
16. Annulation de la désignation de conjoint en cas de rupture ...
17. LA TRANSMISSIBILITÉ DU DROIT AU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL : ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE
18. Partage inégal du patrimoine familial : injustice économique
19. Éditeur officiel du Québec
20. Le régime d'union parentale | Chambre des notaires du Québec - Les couples en union de fait qui auront ou adopteront un enfant à partir du 30 juin 2025 seront auto...
21. Modification de la composition du patrimoine d'union ... - Les conjoints peuvent convenir d'ajouter des biens au patrimoine d'union parentale.
22. Le partage inégal du patrimoine familial : une question d'... - It must be determined whether, by their actions or conduct during the marriage, the spouses default...
23. Partage inégal du patrimoine familial | État actuel du droit - Lorsqu'un divorce survient, la règle est claire : le patrimoine familial est partagé également entre...